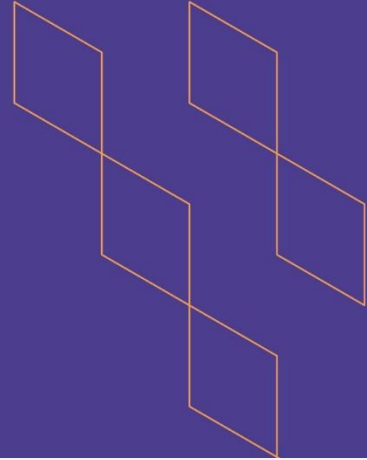




T-١٠٤

٢٠٢٢

توصيف المقرر الدراسي



اسم المقرر: فض المنازعات التجارية
رمز المقرر: 2003811-2
البرنامج: الماجستير في القانون
القسم العلمي: الأنظمة
الكلية: الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الثانية
تاريخ آخر مراجعة: ١١-١-١٤٤٣هـ



الصفحة	المحتوى
٣	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
٣	١. الوصف العام للمقرر
٣	٢. الهدف الرئيس للمقرر
٣	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
٤	ج. موضوعات المقرر
٤	د. أنشطة تقييم الطلبة
٥	هـ. مصادر التعلم والمرافق
٥	١. قائمة المراجع ومصادر التعلم
٥	٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة
٥	و. تقويم جودة المقرر
٥	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي									
١. الساعات المعتمدة:					ساعتان				
٢. نوع المقرر									
أ. متطلب جامعة		متطلب كلية		متطلب تخصص		√	متطلب مسار		
ب. إجباري		√	اختياري						
٣. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					السنة الأولى / المستوى الثاني				

- ٤. الوصف العام للمقرر
- يتناول هذا المقرر بالدراسة سُبُل فض المنازعات التجارية باستعراضه تفصيلاً الطرق التقليدية (القضاء التجاري واللجان شبه القضائية، والطرق غير التقليدية (التفاوض - الوساطة - الصلح - التحكيم التجاري المحلي والدولي).
- في البدء يتناول المقرر المصطلحات الواردة فيه، ويسعي إلى اكتساب المعرفة والمهارات والتقييم من خلال الشرح والتحليل لقواعد فض المنازعات التجارية في الأنظمة المنظمة بالمملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية، والقانون النموذجي للأمم المتحدة، ويبين الاختصاص والإجراءات المتبعة، ومناقشة وتحليل الأحكام الصادرة عنه وتقييم هذه الأحكام، والقاء الضوء على دور اللجان شبه القضائية للتعرف عليها ونظامها القانوني. إضافة إلى ما سبق يتناول المقرر وسائل فض المنازعات غير التقليدية بالشرح والتحليل وأجه المقارنة بينها من خلال بيان الفوارق بين الوسائل المختلفة لفض المنازعات، وأبرز المراكز المعتمدة للتسوية محلياً ودولياً، والتركيز بآلية التحكيم عبر السعي لاستعراض معايير التفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي، للأحكام القانونية لإدارة العملية التحكيمية بداية من اتفاق التحكيم من حيث طبيعته القانونية، ومنازعاته، ومزاياه، وصوره (طبيعة قانونية وآثاره)، وصياغة اتفاق التحكيم، والتشكيل العضوي لهيئة التحكيم وضوابط اختيارها، وصلاحياتها، وسلطاتها، وحقوقها، وضمانات الخصوم في مواجهة المحكم، وواجبات المحكم قبل وأثناء نظر الدعوى والاعتراض عند المخالفة، ولكي تتمكن هيئة التحكيم من حسم النزاع عليها التقيد بالإجراءات المتعلقة بسير الإجراءات وإجراءات الفصل في الدعوى والضوابط النظامية للحكم، ويختتم المقرر بتناول النظام القانوني لبطلان حكم التحكيم وضوابطه وحجية احكام المحكمين وتنفيذها والمعوقات.

٥. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

لا يوجد

٦. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

لا يوجد

٧. الهدف الرئيس للمقرر

يهدف مقرر فض المنازعات التجارية جانبان:

أولاً: الجانب النظري يهدف إلى:

- التعريف بسبل فض المنازعات التجارية سواء عن طريق القضاء التجاري أو الوسائل البديل وأوجه التفريق بينها.
- شرح وتحليل التنظيم الجديد للمحاكم التجارية والقواعد المنظمة مع تحليل القضايا والاحكام.
- دراسة الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية ومعرفة أوجه التفريق بين المفاوضات والصلح والتوفيق والتحكيم.
- تعريف الطلاب بأنواع التحكيم والفرق بين صور اتفاقه والمنازعات القابلة للتسوية وكيفية بدء الإجراءات واختيار المحكمين وتنفيذ حكم التحكيم.
- الوقوف على أنظمة المملكة والأحكام المختلفة المتعلقة بفض المنازعات التجارية.

ثانياً: الجانب العملي التطبيقي يهدف إلى:

- تأهيل مختصين في مجال فض النزاع التجاري سواء كمحامين ومحكمين.
- تنمية مهارات صياغة العقود التجارية والمتضمنة منها شرط التحكيم او المشاركة مع تعزيز مهارة الوصف والتوصيف للنزاع والاختصاص.
- التطبيق العملي على مسائل متعددة تتعلق بفض المنازعات التجارية من الأحكام القضائية السعودية.
- استخدام مهارات التفكير النقدي لحل المنازعات التجارية والتحقق من الثغرات القانونية التي من شأنها ان تكون محلاً للطعن في الاتفاق أو الحكم أو منع التنفيذ.
- أن يطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفق وصحيح القانون، ويقارن بين القوانين المقارنة بما يخص فض المنازعات التجارية.

١. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	٣٠ (١٥ × ٢ أسبوع)	١٠٠%
٢	التعليم الإلكتروني	--	--
3	التعليم المدمج التعليم الاعتيادي • التعليم الاعتيادي • التعليم الإلكتروني	-	-
٤	التعليم عن بعد	-	-

٢. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
١	محاضرات	٣٠ (١٥ × ٢ أسبوع)	١٠٠%
٢	معمل أو إستوديو	--	--
٣	ميداني	--	--
٤	دروس إضافية	--	--
٥	أخرى	--	---

الإجمالي	٣٠	١٠٠%
----------	----	------

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يعرف الطالب المصطلحات القانونية والمبادئ الواردة في هذا المقرر، وكيفية التمييز بينها المفاوضات والوساطة والتوفيق والصلح والتحكيم	١٤	- محاضرة تقليدية - عصف ذهني - مناقشة الجماعية	- اختبارات - تقييم تكاليف - مشاريع فردية وجماعية
1.2	توضيح اتفاق التحكيم وصوره وتشكيل هيئة التحكيم وإجراءات الدعوى وإصدار الحكم.	١٤ و ٢٤	- محاضرة تقليدية - عصف ذهني - مناقشة الجماعية	- اختبارات - تقييم تكاليف - مشاريع فردية وجماعية
١.٤	ذكر أوجه الفرق بين طرق فض المنازعات التجارية (التقليدية – الغير تقليدية) وتقسيم كل منهما.	٣٤	- محاضرة تقليدية - عصف ذهني - مناقشة الجماعية	- اختبارات - تقييم تكاليف - مشاريع فردية وجماعية
١.٥	أن يتعرف الطالب على اختصاص المحاكم التجارية في فض المنازعات التجارية ودور اللجان شبه القضائية ذات الاختصاص التجاري واختصاصاتها ونظامها القانوني في النظام السعودي والقوانين المُقارنة.	٤٤	- محاضرة تقليدية - عصف ذهني - مناقشة الجماعية	- اختبارات - تقييم تكاليف - مشاريع فردية وجماعية
	توضيح تنفيذ الحكم على المستوى الوطني والدولي	٢٤ و ٣٤		
2.0	المهارات			
2.1	أن يُطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفقُ وصحيح القانون.	١م	- المحاضرة - حل المسائل والقضايا - تكاليف تطبيقية - حلقات نقاش	- اختبارات - تكاليف فردية وجماعية - اعمال فصلية
2.2	أن يُقارن الطالب بين القوانين المُقارنة بما يخص فض المنازعات التجارية.	٢م	- حل المسائل والقضايا - تكاليف تطبيقية - حلقات نقاش	- اختبارات - تكاليف فردية وجماعية - اعمال فصلية
٢.٣	تحليل ومناقشة الطرق التقليدية وغير التقليدية والاختصاص القضائي لها وكيفية النظر في	٣م	- المحاضرة - حل المسائل - تكاليف تطبيقية	- اختبارات - تكاليف فردية وجماعية

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	النزاع وإصدار الحكم وتنفيذه (شفاهه وكتابة)		- حلقات نقاش - العصف الذهني	اعمال فصلية
٢.٤	استخدام لغة قانونية رصينة لصياغة اتفاق التحكيم وحكم التحكيم.	م٤		
٢.٥	استخدام مهارات التفكير النقدي لحل المنازعات التجارية والتحقق من الثغرات القانونية التي من شأنها ان تكون محلاً للطعن في الاتفاق أو الحكم أو منع التنفيذ.		- حل المسائل والقضايا - تكاليف تطبيقية - حلقات نقاش - العصف الذهني	- اختبارات - تكاليف فردية وجماعية - اعمال فصلية
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن يُقدم الطالب طرقاً حديثة وإبداعية ومبتكرة في القضايا القانونية المعروضة عليه ذات الصلة بالمقرر.	ق١	المُحاضرات	التقييم الصفي
3.2	المشاركة والتواصل بفاعلية بالنقاش والحوار والتجاوب مع العمل الفردي والجماعي.	ق٢	العمل الجماعي	- المحاضرات - التقييم الصفي
٣.٣	اظهار مهارة الصياغة القانونية والخطابة والاقناع.	ق٣	العمل الجماعي	محاكاة اتفاق وحكم تحكيم
٣.٤	التقيد بضوابط وأخلاقيات المهنة.	ق٤	العمل الجماعي	الاعمال الفردية والجماعية

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
١	التعريف بطرق فض المنازعات التجارية التقليدية وغير التقليدية	٢
٢	صور فض المنازعات التجارية (المحاكم التجارية والوسائل البديلة لفض المنازعات)	٢
٣	قواعد الاختصاص والإجراءات المتبعة أمام المحاكم التجارية.	٢
٤	مزايا التحكيم وسليباته	٢
٥	أوجه التمييز بين التحكيم والوساطة والصلح والمفاوضات والتوفيق	٢
٦	تعريف التحكيم والتمييز بينه والتحكيم التجاري المحلي والتحكيم التجاري الدولي وعناصره	٢

الاختبار النصفي	٧	اتفاق التحكيم وصوره وطبيعته القانونية والمنازعات التي تقبله	١ ساعة واحدة
تطبيقات قضائية	٨		٢
الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم	٩		٢
الشكل العضوي لهيئة التحكيم وصلاحيات وسلطات هيئة التحكيم	١٠		٢
واجبات المحكم قبل وأثناء الدوى التحكيمية والاعتراض على مخالفاته	١١		٢
إجراءات الدعوى التحكيمية	١٢		٢
بطلان حكم التحكيم	١٣		٢
تنفيذ أحكام التحكيم في المملكة العربية السعودية ومعوقات التحكيم	١٤		٢
تطبيقات قضائية	١٥		٢
الاختبار النهائي	١٦		
المجموع		٣٠	

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
١	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	١٠%
٢	الاختبار الدوري	السابع	٣٠%
٣	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	٦٠%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

١. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	• الأسس العامة والمبادئ العامة للتحكيم التجاري في ضوء نظام التحكيم السعودي والقانون النموذجي، د. عمر الخولي، جدة، مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، ١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م
المراجع المساندة	• التحكيم التجاري الدولي والاتجاهات الحديثة في القانون المقارن ومدى الافادة منها في القانون السعودي، • الوسيط في قانون التحكيم السعودي، د. فيصل منصور الفاضل، دار الكتاب الجامعي، ط١، ٢٠١٨م.

• التحكيم التجاري الدولي (محمد شهاب)	
- المواد الالكترونية ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها www.adaleh.com - المركز السعودي للتحكيم التجاري /https://www.sadr.org - بوابة ديوان المظالم https://www.bog.gov.sa/Pages	المصادر الإلكترونية
مجموعة الانظمة السعودية (نظام المحكمة التجارية- القانون التجاري السعودي- نظام المحاكم التجاري- اللجان شبه قضائية القانون النموذجي للتحكيم التجاري للأمم المتحدة (الأونستيرال)	أخرى

٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر	العناصر
قاعة تدريسية تساعد الطلاب على التواصل والتعاون وأستاذة المقرر	المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)
*أجهز ذكية داخل القاعة لعرض البيانات. *أنترنت وشبكة اتصال فعالة. *السبورة الذكية، البرمجيات	التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)
لا يوجد	تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)

و. تقويم جودة المقرر:

طرق التقييم	المقيمون	مجالات التقييم
*استبيان تقييم المقرر الإلكتروني *تمثيل الطلاب في شكل لجان. *البريد الإلكتروني *ملاحظات الطلاب. *مدونات	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس	فاعلية التدريس
- مراجعة النظير للتدريس - مراجعة النظير لمادة المقرر - ملاحظة أعضاء هيئة التدريس من قبل طرف ثالث - تقييم الطلاب	الطلاب/ قيادات البرنامج	فاعلية طرق تقييم الطلاب
غير مباشر	*الطلاب *أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مصادر التعلم
استخدام ملف المقرر وتضمين مقترحات الطلاب والطالبات ومراجعة النظير	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر



مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
		- مراجعة عينة من اختبارات الطلاب والطالبات.
أخرى	الطلاب	غير مباشر

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).
ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	١٤
تاريخ الجلسة	١-١١-١٤٤٣هـ

